



Tribunale di Milano

-DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE-

Il Giudice Unico Olivia Condino, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27 giugno 2022 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 702 BIS E SS. C.P.C.

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

TRA

Parte_1, nato a Gonder il 01/01/1990, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Morena Lironi che lo rappresenta e difende come da procura in atti

E

Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ,

OSSERVATO IN FATTO

- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26 luglio 2021 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale "*il riconoscimento dello status di apolide*";
- che l'Avvocatura dello Stato si è costituita in data 16 maggio 2022, non ha contestato alcunchè e si è limitata a chiedere la compensazione delle spese, atteso che il ricorrente ha adito direttamente l'autorità giudiziaria.
- che all'udienza del 27 maggio 2022 il Giudice ha invitato la parte ricorrente a precisare taluni fatti posto a fondamento della domanda etiope e la difesa si è impegnata a produrre i riferimenti normativi;
- che all'udienza del 27 giugno 2022 il Giudice ha dato atto del deposito della nota scritta da parte del ricorrente e si è riservato.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorrente ha esposto di essere nato a Gonder (Etiopia) il 01/01/1990, di essere giunto in Italia nel 2005 assieme alla madre e ad altri 3 fratelli e che il padre è deceduto durante la guerra etiopia-eritrea. Egli è stato accolto, assieme alla sua famiglia, dal 2005 al 2008 presso strutture di accoglienza in Italia (cfr. docc. 2, 4) e ha ottenuto in data 13/10/2005 il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel 2008 la madre, con gli altri 3 figli, si è allontanata lasciando il ricorrente solo e da allora non ne ha più notizie.

Ha affermato che la madre, priva di documenti lo ha abbandonato e nulla è dato più sapere, mentre il padre con tutta probabilità ha perso la cittadinanza etiope in seguito al referendum del 1993 a seguito del quale il governo etiope ha revocato la cittadinanza a coloro che vi avevano partecipato.



Il ricorrente ha richiesto nel 2018 all'Ufficio Consolare etiope a Roma se risultasse il suo nominativo nei loro registri e l' *Org_1* ha risposto che “*nel suo archivio non ha nessuna documentazione del sig. *Parte_1**”.

Pertanto, ha chiesto dichiararsi il suo status di apolide non possedendo alcuna cittadinanza ed in particolare quella etiope essendo nato in Etiopia da genitori etiopi o che lo sono stati.

Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba essere accolta.

Invero, risulta per *tabulas* l'assenza di documentazione negli archivi dell'ambasciata etiope.

La difesa ha prodotto i riferimenti normativi etiopi in tema di cittadinanza (*cfr.* Docc. 1 - Proclamation on ethiopian nationality n. 278/2003; 2 - *Controparte_2* 1930; 3 - [...] *CP_3* 1987 art. 31) da cui risulta che il ricorrente potrebbe acquisire la cittadinanza etiope sulla base dell'art. 3 del Proclama n. 378/2003, il quale dispone la trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza da uno o entrambi i genitori.

Tuttavia, il ricorrente non possiede nessun documento di riconoscimento etiope della madre o un certificato di nascita e non sono nemmeno presenti nei registri etiopi, per cui non potrebbe dimostrare il suo diritto *iure sanguinis*.

Sul punto è utile esaminare le altre norme che riconoscono lo *status* di cittadino nella legislazione etiope.

In particolare, l'art. 5 del Proclama 378/2003 prevede che uno straniero, o un apolide, possa ottenere la cittadinanza etiope in presenza di diversi requisiti, come aver stabilito il proprio domicilio in Etiopia e avervi vissuto per almeno 4 anni¹. Ancora, l'art. 22 dello stesso Proclama riconosce la “ri-ammissione” alla cittadinanza etiope per coloro che l'hanno perduta a seguito dell'acquisizione di altra cittadinanza se dimostrano di aver il proprio domicilio in Etiopia, di rinunciare alla cittadinanza estera e di farne richiesta alle Autorità.

Inoltre, è utile riportare alcune fonti in ordine all'ottenimento di documenti in Etiopia per comprendere come sia estremamente difficile e inesigibile, nel caso di specie, procedere in tal senso per l'ottenimento dei suddetti documenti.

Ad esempio dalle fonti risulta che per l'ottenimento della cittadinanza etiope da parte di un cittadino *Pt_2* nato entro i confini etiopi, è necessario che egli si presenti agli Uffici dell'Immigrazione e che dimostri di essere residente da almeno un anno in Etiopia².

¹ Art. 5 Proclamation on ethiopian nationality n. 278/2003: “*A foreigner who applies to acquire *CP_2* nationality by law shall:*

- *have attained the age of majority and be legally capable under the *CP_2* law;*
- *have established his domicile in Ethiopia and have lived in Ethiopia for a total of at least four years preceding the submission of his application;*
- *be able to communicate in any one of the languages of the nations/nationalities of the Country;*
- *have sufficient and lawful source of income to maintain himself and his family;*
- *be a person of good character;*
- *have no record of criminal conviction;*
- *be able to show that he has been released from his previous nationality or the possibility of obtaining such a release upon the acquisition of *CP_2* nationality or that he is a stateless person; and*

be required to take the oath of allegiance stated under Article 12 of this Proclamation.”

²Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia: Information regarding the possibility and procedure for a Somali citizen to obtain *CP_2* citizenship. This individual was born in the Ogaden (Ethiopia) of Somali citizens, but



Più in generale, con riferimento all'accessibilità di procedure amministrative di ottenimento di documenti, l' *Organizzazione_2* rileva numerose difficoltà nella richiesta di documenti all'Amministrazione etiopica, come per esempio il dover presentarsi fisicamente agli uffici o il dover essere presenti entrambi i genitori per il rilascio di un certificato di nascita.³

In conclusione, riportandosi a quanto riferito dal ricorrente, egli *avrebbe* diritto alla cittadinanza etiopica ai sensi dell'art. 3 del Proclama n. 378/2003 in quanto figlio di cittadini etiopi. Ciononostante, non disponendo di alcun documento di riconoscimento, non potendo far riferimento ai documenti in possesso dei genitori, non essendoci riferimenti nei registri etiopi, il ricorrente non potrebbe ottenere la cittadinanza in maniera rapida, agevole, con adempimenti di mera formalità, tenuto conto peraltro che il padre è morto e la madre è irreperibile. Questa conclusione viene tratta considerando le norme e procedure citate. Se per l'ottenimento di una Carta di Identità servono i documenti di riconoscimento dei genitori, a maggior ragione adempimenti di pari entità serviranno per il riconoscimento della cittadinanza in capo a soggetti nati nel territorio dello Stato. Se per l'ottenimento della cittadinanza è necessario spostare il proprio domicilio in Etiopia, o addirittura risiedervi per oltre 4 anni, ciò non può essere richiesto al ricorrente in quanto adempimenti eccessivi e non accessibili allo stesso.

Pertanto, accertato che il ricorrente non è cittadino etiopico ovvero non è in condizioni di richiedere agevolmente tale cittadinanza ne deve essere riconosciuto lo *status* di apolide.

Le spese

Le spese di lite devono essere integralmente compensate atteso che l'Avvocatura dello Stato di fatto non si è opposta e il ricorrente ha adito direttamente l'autorità giudiziaria.

P.Q.M.

visti gli artt. 702-bis segg. c.p.c. e l'art. 3 comma 2 Decreto Legge 13/2017,

- Accerta e dichiara che *Parte_1*, nato a Gonder il 01/01/1990 è apolide;
- Spese di lite integralmente compensate.

was brought up in Somalia: "According to information obtained from the *Controparte_4* the government of Ethiopia does not automatically grant citizenship to persons born within *CP_2* boundaries. A Somali citizen wishing to acquire *Organizzazione_3*, will have to present himself\herself to an immigration officer. One of the requirements is proof of residency in Ethiopia for no less than a year. The applicant is also expected to renounce his Somali citizenship, as Ethiopia does not accept dual citizenship. The Embassy stated that upon determining the identity and history of the applicant, the immigration officer will make a decision; <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?iopian%20citizenship&exactphrase=&atleastone=&without=&title=&monthfrom=&yearfrom=&monthto=&yearto=&c> *Email_1* *Email_2* .

³Danish Immigration Service, Ethiopia: Documents and citizenship, 5 November 2018, <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?> *Email_3* *Email_4* [a=&language=&citation=](#)



Si comunichi.
Milano, 5 agosto 2022

Il Giudice
Olivia Condino